

Sami A. soll auf Staatskosten zurückkehren; Gericht rügt Abschiebung des Islamisten aus NRW

Berliner Zeitung

16. August 2018

Copyright 2018 Berliner Verlag Alle Rechte vorbehalten

Berliner Zeitung

Section: POL; S. 4; Ausg. 190

Length: 551 words

Byline: AXEL SPILCKER

Body

VON AXEL SPILCKER, MÜNSTER

Der islamistische Gefährder Sami A. ist rechtswidrig abgeschoben wurden und muss nach Deutschland zurückgeholt werden. Das hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster am Mittwoch entschieden und damit eine Beschwerde der Stadt Bochum gegen die Rückkehr des Tunesiers abgewiesen. Die Ausländerbehörde muss den mutmaßlichen Ex-Leibwächter Osama bin Ladens auf eigene Kosten umgehend nach Deutschland zurückbringen.

In ihrer Begründung kritisierten die Richter das Vorgehen von Flüchtlingsminister Joachim Stamp (FDP) und der Kommune mit harschen Worten. Diese hätten den 44-jährigen Tunesier am frühen Morgen des 13. Juli außer Landes fliegen lassen, obwohl einen Tag zuvor das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen ein Abschiebeverbot verhängt hatte, weil dem Mann in seiner Heimat Folter drohe. Das Ministerium habe über das Bochumer Ausländeramt "die Anweisung ausgegeben, weder den Betroffenen Sami A. noch das Gericht über das Datum der Rückführung" zu unterrichten. Um 8.14 Uhr an jenem Freitag sei das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) über den erneut verfügten Abschiebestopp informiert worden, eine halbe Stunde später die Stadt Bochum. Nach Ansicht des OVG war noch genügend Zeit, um die Abschiebung abubrechen und den Delinquenten zurückzufliessen.

Rückkehr trotz Einreisesperre

Die Stadt Bochum erkannte die Entscheidung an. Thomas Sprenger, Sprecher der Stadt Bochum, sagte dem Kölner Stadt-Anzeiger, das Ausländeramt werde alles tun, um Sami A. zurückzuholen. Die Ausländerbehörde stelle für ihn nun eine sogenannte "Betretenserlaubnis" aus, damit der Tunesier trotz einer gegen ihn bestehenden Einreisesperre zurückkehren könne. Zugleich ersuchte man das Auswärtige Amt, A. ein Visum zur einmaligen Einreise nach Deutschland auszustellen. Ob der Tunesier damit aber wirklich nach Deutschland zurückkehrt, ist unsicher. Ein Sprecher des tunesischen Justizministeriums sagte der Nachrichtenagentur AFP: "Die Untersuchung der tunesischen Justiz ist noch nicht abgeschlossen." Der Pass von A. bleibe eingezogen, sodass er nicht reisen könne.

Sami A. soll auf Staatskosten zurückkehren; Gericht rügt Abschiebung des Islamisten aus NRW

Stamps Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration (MKFFI) teilte am Mittwochabend mit, der Beschluss löse in den eigenen Reihen Ratlosigkeit aus. Das Gericht führe Hinderungsgründe für eine Rückholung an, fordere aber zugleich unverzüglich die Rückholung von Sami A. ein. Man sei nach wie vor der Überzeugung, dass Sami A. in Tunesien keine Folter drohe. Auf die Vorwürfe "das MKFFI habe "mit halben Wahrheiten" gearbeitet", werde man mit Transparenz reagieren, so Stamps Behörde. "Unser Kurs der konsequenten Abschiebung von Gefährdern wird unverändert fortgesetzt."

Opposition fordert Konsequenzen

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) kritisierte den Gerichtsbeschluss. "Die Unabhängigkeit von Gerichten ist ein hohes Gut. Aber Richter sollten immer auch im Blick haben, dass ihre Entscheidungen dem Rechtsempfinden der Bevölkerung entsprechen", sagte er der Rheinischen Post. "Ich zweifle, ob das bei diesem Beschluss der Fall ist. Wenn die Bürgerinnen und Bürger Gerichtsentscheidungen nicht mehr verstehen, ist das Wasser auf die Mühlen der Extremen." SPD und Grüne riefen hingegen Landesflüchtlingsminister Stamp zu persönlichen Konsequenzen auf. (mit AFP)

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: BEZ

Subject: ABSCHIEBUNG (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); GERICHTSHÖFE (90%); POLITIK (90%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (89%); GERICHTSBESCHLÜSSE & VERFÜGUNGEN (89%); MINISTER & STAATSEKRETÄRE (89%); RICHTER (89%); EINWANDERUNG (78%); GERICHTSURTEILE (78%); PÄSSE & VISA (76%); JUSTIZMINISTERIEN (72%); AUSWÄRTIGE ÄMTER & DIPLOMATISCHE DIENSTE (69%)

Industry: PÄSSE & VISA (76%)

Geographic: BERLIN, DEUTSCHLAND (79%); MÜNSTER, DEUTSCHLAND (73%); KÖLN, DEUTSCHLAND (58%); DEUTSCHLAND (90%); TUNESIEN (88%)

Load-Date: August 16, 2018